



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº 19957.011693/2017-41 (SP2018/420). *

Data do julgamento: 26/10/2021

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Acusados:

Uniletra Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Osman Magalhães de Magalhães

Wender Cunha de Paula

Ementa: Apurar eventual responsabilidade por deficiências na adoção e implementação de procedimentos e controles internos para atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 505/2011, em infração ao art. 3º, caput e inciso II; e ao art. 4º, § 5º, incisos II e III, da referida norma. Advertências e absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu:

(i) pela **condenação** de Uniletra Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e de Osman Magalhães de Magalhães, por infração ao art. 4º, § 5º, inciso III, da Instrução CVM nº 505/2011, à penalidade de advertência; e

(ii) pela **absolvição** de Uniletra Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e de Wender Cunha de Paula das acusações de infração ao art. 3º, caput, inciso II; e ao art. 4º, §5º, inciso II, ambos da Instrução CVM nº 505/2011.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de

Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM nº 45/2021.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos, foi realizada a sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico, dispensando-se a videoconferência, na forma da Deliberação CVM nº 855, de 30 de abril de 2020.

Presente a Procuradora Ilene Patricia de Noronha Najjarian, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre Rangel, Fernando Galdi e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente a Diretora Flavia Perlingeiro.



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Caio Galdi, Diretor**, em 26/11/2021, às 16:27, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 26/11/2021, às 18:02, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Alexandre Costa Rangel, Diretor**, em 28/11/2021, às 21:02, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **1397426** e o código CRC **4A4E0CD6**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **1397426** and the "Código CRC" **4A4E0CD6**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº SP2018/420

(Processo Eletrônico SEI nº 19957.011693/2017-41)

Reg. Col. nº 1269/19

Acusados: Uniletra Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Osman Mendes de Magalhães

Wender Cunha de Paula

Assunto: Apurar eventual responsabilidade por deficiências na adoção e implementação de procedimentos e controles internos para atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 505/2011, em infração ao art. 3º, *caput* e inciso II; e ao art. 4º, §5º, incisos II e III, da referida norma

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Relatório

I. Objeto e Origem

1. Trata-se de processo administrativo sancionador (“Processo”) instaurado pela Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Área Técnica”) em face de Uniletra Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Uniletra” ou “Corretora”), Osman Mendes de Magalhães (“Osman Magalhães”) e Wender Cunha de Paula (“Wender de Paula” e, quando em conjunto com Uniletra e Osman Magalhães, “Acusados”).
2. O Processo apura supostas irregularidades na adoção e implementação de procedimentos e controles internos voltados ao cumprimento da Instrução CVM nº 505/2011,



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

em infração ao art. 3º, *caput*, inciso II¹; e ao art. 4º, §5º, incisos II e III², do normativo em questão.

3. Conforme previsto no Plano Bienal 2015-2016³, no âmbito da Supervisão Baseada em Risco promovida pela CVM, a SMI realizou supervisão voltada à verificação da efetividade dos procedimentos de controles internos de intermediários. A supervisão buscou analisar, em um grupo de supervisionados, a conformidade do relatório de controles internos, previsto no §5º do art. 4º da norma⁴ (“RCI”), às exigências da Instrução CVM nº 505/2011.

4. A Uniletra foi selecionada dentro do conjunto de instituições a serem supervisionadas, sendo que os anos de 2013 e 2014 foram analisados no contexto do Processo Administrativo CVM SEI nº 19957.003253/2015-59 (“Processo Originário 1”)⁵; e os anos de 2015 e 2016, no do Processo Administrativo CVM SEI nº 19957.001133/2016-06 (“Processo Originário 2”)⁶.

II. Apurações Prévias

5. No Processo Originário 1, a Corretora foi inquirida a apresentar os RCI referentes aos anos de 2013 e 2014, bem como a confirmar o encaminhamento desses documentos aos órgãos de administração, conforme exigido pelo mesmo dispositivo⁷.

¹ “Art. 3º O intermediário deve adotar e implementar: I – regras adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto na presente Instrução; e II – procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras mencionadas no inciso I.”

² “§ 5º O diretor a que se refere o inciso II do caput deve encaminhar aos órgãos de administração do intermediário, até o último dia útil dos meses de janeiro e julho, relatório relativo ao semestre encerrado no mês imediatamente anterior à data de entrega contendo: I – as conclusões dos exames efetuados; II – as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com o estabelecimento de cronogramas de saneamento, quando for o caso; e; III – a manifestação do diretor referido no inciso I do caput a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores e das medidas planejadas, de acordo com cronograma específico, ou efetivamente adotadas para saná-las.” (conforme redação vigente à época dos fatos, considerando que o dispositivo foi alterado pela Instrução CVM nº 612/2019).

³ Disponível em <https://www.gov.br/cvm/pt-br/aceso-a-informacao-cvm/acoes-e-programas/plano-de-supervisao-baseada-em-risco>

⁴ A supervisão foi feita de ofício e não envolveu inspeção *in loco* na supervisionada.

⁵ Doc. SEI 0578782.

⁶ Doc. SEI 0444286.

⁷ Ofício nº 58/CVM/SMI/GMN, de 19.03.2015; e Ofício nº 85/CVM/SMI/GMN, de 12.05.2015 (Doc. SEI 0578782, fls. 1-2).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

6. Em sua resposta, datada de 01.06.2015⁸, a Uniletra informou que não conseguiria disponibilizar os referidos RCI, por estar em processo de reestruturação societária e remodelando sua infraestrutura e setor de *compliance* e risco. Acrescentou haver contratado consultoria de *compliance* com a finalidade de sanar falhas relativas a seus controles internos e que o RCI do 2º semestre de 2014 seria enviado à CVM assim que emitido.

7. Em vista dessas explicações, a SMI solicitou a Wender de Paula, na qualidade de diretor responsável pela supervisão dos procedimentos e controles internos (art. 4º, *caput* e inciso II⁹, da Instrução CVM nº 505/2011), manifestação sobre o descumprimento do art. 4º, §§5º e 6º¹⁰, da Instrução CVM nº 505/2011, em virtude do não encaminhamento, aos órgãos de administração da Uniletra, dos RCI referentes a 2013 e 2014 e por não ter disponibilizado tais documentos à CVM¹¹.

8. Em sua resposta, datada de 03.08.2015¹², Wender de Paula reafirmou os argumentos apresentados pela Uniletra, acrescentando que **(i)** enviou os RCI referentes ao 1º e ao 2º semestre de 2013¹³, preparados por consultoria externa, de modo intempestivo; **(ii)** enviou o RCI relativo ao 2º semestre de 2014¹⁴, elaborado internamente, também de forma intempestiva¹⁵; e **(iii)** o RCI do 1º semestre de 2014 não foi elaborado.

9. Em 08.09.2015, a Área Técnica encaminhou novo ofício¹⁶ à Uniletra, requerendo a apresentação do RCI do 1º semestre de 2015. Após a análise do documento¹⁷ e das falhas

⁸ Doc. SEI 0578782 (fls. 5-16).

⁹ “Art. 4º O intermediário deve indicar: (...) II – um diretor estatutário responsável pela supervisão dos procedimentos e controles internos previstos no inciso II do *caput* do art. 3º.”

¹⁰ “§ 6º O relatório de que trata o § 5º deve ficar disponível, para a CVM, para a entidade administradora do mercado em que esteja autorizado a operar e para o departamento de autorregulação, se for o caso, na sede do intermediário.” (redação vigente à época dos fatos).

¹¹ Ofício CVM/SMI/GMN/Nº118/2015, de 12.08.2015 (Doc. SEI 0578782, fls. 17 e 18).

¹² Doc. SEI 0578782 (fls. 56-64).

¹³ Doc. SEI 0578782 (fls. 31-55).

¹⁴ Doc. SEI 0578782 (fls. 21-30).

¹⁵ Nos termos então vigentes do *caput* do §5º da Instrução CVM nº 505/2011, os RCI deviam ser encaminhados aos órgãos de administração do intermediário, até o último dia útil dos meses de janeiro e julho dos semestres anteriores, sendo que o RCI do 2º semestre de 2014 era datado de 03.08.2015; o do 2º semestre de 2013 de 30.05.2014; e o do 1º semestre de 2013 de 09.08.2013.

¹⁶ Ofício/CVM/SMI/GMN/Nº168/2015 (Doc. SEI 0444286, item 24).

¹⁷ Não há cópia do RCI do 1º semestre de 2015 nos autos. Porém, a SMI apontou no Ofício de Alerta nº 67/2015 (Doc. SEI 0467312) que o documento **(i)** foi enviado intempestivamente aos órgãos da administração da Corretora, em descumprimento do *caput* do §5º do art. 4º da Instrução CVM nº 505/2011; **(ii)** não traria um adequado



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

verificadas nos RCI de 2013 e 2014, a SMI emitiu um ofício de alerta (“Ofício de Alerta 67”)^{18_19}, em 03.11.2015, nos termos da Deliberação CVM nº 542/2008. O Ofício de Alerta 67 alertou a Uniletra sobre a necessidade de corrigir seus controles internos, implementando medidas efetivas para **(i)** a elaboração semestral do RCI e a devida disponibilização à CVM e demais entidades competentes; **(ii)** o envio do RCI aos órgãos de administração até o último dia útil dos meses de janeiro e julho, como determina o art. 4º, §5º, *caput*, da Instrução CVM nº 505/2011; **(iii)** a inclusão no RCI de recomendações sobre as deficiências identificadas, cronograma para saneamento e da manifestação do diretor de normas estabelecidas na Instrução CVM nº 505/2011, conforme o art. 4º, *caput*, inciso I²⁰, c/c §5º, incisos II e III da Instrução CVM nº 505/2011; e **(iv)** o endereçamento, no RCI, com profundidade suficiente, das atividades previstas para o intermediário na Instrução CVM nº 505/2011²¹.

10. Em 2016, o RCI do 2º semestre de 2015²² também foi analisado pela SMI²³, que identificou deficiências similares às anteriormente relatadas²⁴. Todavia, após receber esclarecimentos da Uniletra²⁵ a esse respeito, considerando a natureza das infrações e a ausência de indícios de prejuízos diretos decorrentes das falhas da instituição, a Área Técnica concluiu

cronograma de saneamento das deficiências encontradas e descumprimento do inciso II do §5º do art. 4º da Instrução CVM nº 505/2011; e **(iii)** nem conteria uma suficiente manifestação do diretor de normas, Osman Magalhães, em descumprimento do inciso III do §5º do art. 4º da Instrução CVM nº 505/2011.

¹⁸ Ofício nº 67/2015/CVM/SMI/GMN (Doc. SEI 0467312).

¹⁹ O Processo Originário 1 foi encerrado após a expedição do Ofício de Alerta, de forma que a fase instrutória prosseguiu por meio do Processo Originário 2.

²⁰ “Art. 4º O intermediário deve indicar: I – um diretor estatutário responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas por esta Instrução; (...)”

²¹ Entre essas atividades, o Ofício de Alerta elencou o “*cadastro de clientes, transmissão e execução de ordens, especificações de comitentes, operações com pessoas em situação especial, repasse das operações, pagamento e recebimento de valores, normas de conduta e manutenção de arquivos*”.

²² Doc. SEI 0444286 (item 7).

²³ Doc. SEI 0444286 (itens 5 e 11).

²⁴ A SMI identificou as seguintes deficiências no RCI do 2º semestre de 2015: **(i)** estava datado de 11.03.2016, sendo que a norma exige o envio aos órgãos de administração até o último dia útil de janeiro de 2016; **(ii)** ausência de manifestação clara do diretor de normas acerca das deficiências identificadas em versões anteriores do RCI; **(iii)** falta de cronograma de correção das falhas identificadas nos controles internos; **(iv)** ausência de comentários sobre cadastro simplificado, conexão automatizada, execução de ordens, identificação de comitentes, pessoas em situação especial, repasses de operações e pagamento e recebimento de valores, conforme exigido pelo Ofício Circular CVM/SMI nº 06/2015, editado em 23.12.2015; e **(v)** insuficiência do conteúdo destinado às normas de conduta.

²⁵ Doc. SEI 0444286 (item 13).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

não haver gravidade suficiente que justificasse instauração de inquérito administrativo ou oferecimento de termo de acusação²⁶.

11. Nesse sentido, a SMI enviou à Uniletra, em 26.10.2016, outro ofício de alerta (“Ofício de Alerta 20” e, quando em conjunto com o Ofício de Alerta 67, “Ofícios de Alerta”)²⁷, alertando-a sobre a necessidade de corrigir seus controles internos, face aos problemas identificados no RCI do 2º semestre de 2015, às exigências da Instrução CVM nº 505/2011 e às orientações do Ofício Circular CVM/SMI nº 06/2015.

12. O Ofício de Alerta 20 também requereu da Uniletra a apresentação, até 01.02.2017, do RCI relativo ao 2º semestre de 2016, incorporando as correções e melhorias apontadas. Este RCI²⁸, datado de 25.01.2017, foi encaminhado pelo intermediário juntamente com um “*manifesto de regularização*”²⁹, que relacionou um conjunto de deficiências encontradas e seus respectivos planos de ação, com prazos para conclusão.

13. Porém, na análise dessa documentação³⁰, a SMI voltou a identificar deficiências em relação ao exigido pela Instrução CVM nº 505/2011 e ao preconizado no Ofício Circular CVM/SMI nº 06/2015, tais como a ausência de manifestação do diretor de normas e insuficiência das recomendações de saneamento, frente às falhas de controles internos identificadas. Quanto a este último ponto, a Área Técnica também ressaltou a ausência de correção, no RCI, das falhas identificadas pela BM&FBovespa Supervisão de Mercados (“BSM”) no Relatório de Auditoria nº 876/2016³¹, datado de 26.01.2017, referente à auditoria de verificação dos processos e dos controles internos da Uniletra, realizada pela BSM no período de 14.11.2016 a 23.12.2016.

14. Diante disso, e em virtude das falhas anteriormente identificadas relativas aos RCI anteriores, a Área Técnica decidiu instaurar este Processo para apurar os fatos³².

²⁶ Doc. SEI 0444286 (item 14).

²⁷ Ofício de Alerta nº 20/2016/CVM/SMI/GMN (Doc. SEI 0467318).

²⁸ Doc. SEI 0444286 (item 23).

²⁹ Doc. SEI 0444286 (item 22).

³⁰ Relatório nº 14/2017/CVM/SMI/GMN (Doc. SEI 0444286, item 27).

³¹ Doc. SEI 0444286 (item 25).

³² Doc. SEI 0444286 (itens 28 e 29).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

III. Acusação

15. Em 29.03.2018, a Área Técnica, nos termos do art. 11³³ da Deliberação CVM nº 538/2008, solicitou aos Acusados esclarecimentos sobre as deficiências encontradas no RCI relativo ao 2º semestre de 2016, ressaltando, também, as falhas verificadas nos relatórios anteriores³⁴.

16. Após receber as respostas dos Acusados³⁵, a SMI apresentou, em 22.08.2018, termo de acusação em face **(i)** da Corretora; **(ii)** de Osman Magalhães, na qualidade de diretor de normas; e **(iii)** de Wender de Paula, como diretor de controles internos (“Acusação”)³⁶.

a) Descumprimento do art. 4º, §5º, inciso III, da Instrução CVM nº 505/2011

17. A SMI apontou que o RCI do 2º semestre de 2016³⁷ trazia, ao fim do documento, apenas a ciência do diretor de normas, Osman Magalhães, o que levou a Área Técnica a concluir pela ausência de manifestação, do referido diretor, a respeito das falhas encontradas, das providências que seriam adotadas e do cronograma para sua implementação, conforme determina o art. 4º, §5º, inciso III da Instrução CVM nº 505/2011.

18. Os Acusados alegaram à Área Técnica que não teria havido a referida infração, tendo em vista que os atos da diretoria da Uniletra seriam relativizados, em razão da sua “*estrutura muito pequena*”, de forma que a manifestação sobre os controles internos foi feita por 3 (três) diretores em um único documento, contendo as análises de não conformidade, recomendações sobre as deficiências, com cronogramas de saneamento, e a manifestação do diretor de normas. Ademais, o RCI do 2º semestre de 2016 contemplaria as orientações de aprimoramento trazidas pelo Ofício de Alerta 20.

³³ “Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.”

³⁴ Ofícios nºs 61, 62 e 63/2018/CVM/SMI/GMN (Docs. SEI 0477220, 04777765 e 0477848).

³⁵ Docs. SEI 0516654 e 0502063.

³⁶ Doc. SEI 0581886.

³⁷ Doc. SEI 0444286 (item 23, fl. 20).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

19. Aduzem que a referida grafia “*ciência*”, ao final do documento, teria sido apenas um erro de impressão no RCI do 2º semestre de 2016, pois não constava dos relatórios anteriores e nem dos seguintes.

20. Entretanto, a SMI entendeu que – apesar de o RCI do 2º semestre de 2016 trazer melhorias em relação aos anteriores, contendo uma listagem das falhas encontradas e os prazos para a implementação das respectivas correções, buscando atender à exigência do art. 4º, §5º, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011 – a mera ciência do diretor de normas demonstraria apenas que o documento foi submetido à sua apreciação, sendo incapaz de suprir a exigência, contida no inciso III do dispositivo, relacionada à sua manifestação expressa sobre as medidas planejadas.

21. Ademais, o mercado já havia sido informado, à época, sobre o conteúdo mínimo desta manifestação por meio do Ofício Circular CVM/SMI nº 06/2015³⁸, publicado em 23.12.2015, cujo parágrafo 7º dispôs que a manifestação do diretor de normas deveria apresentar, minimamente, **(i)** a análise de cada uma das deficiências de controle apontadas nos relatórios anteriores, contendo a sua avaliação em termos de pertinência e importância; **(ii)** a descrição individual das ações ou correções planejadas, executadas ou em execução, seus cronogramas e os impactos ou benefícios esperados em razão de sua conclusão; e **(iii)** a avaliação fundamentada da evolução verificada pelo intermediário no cumprimento das exigências da Instrução CVM nº 505/2011 durante o período de competência do relatório.

22. A Acusação também apontou que, nos termos da Instrução CVM nº 505/2011, a manifestação sobre as deficiências identificadas deve vir do diretor de normas, não de outras áreas ou profissionais do intermediário. Essa mesma conduta já havia sido identificada quando

³⁸ Nesse sentido, a Área Técnica reforçou que “o Ofício Circular nº 06/2015/CVM/SMI, de 23/12/2015, já havia trazido orientações para elaboração do RCI, notadamente no parágrafo 7º, ao dispor que a manifestação do diretor responsável pela norma deveria conter, minimamente: (i) análise de cada uma das deficiências de controle apontadas nos relatórios anteriores, contendo a sua avaliação da sua pertinência e importância; (ii) descrição individual das ações ou correções planejadas, executadas ou em execução, seus cronogramas e os impactos ou benefícios esperados em razão de sua conclusão; e (iii) avaliação fundamentada da evolução verificada pelo intermediário no cumprimento das exigências da Instrução CVM 505/2011 durante o período de competência do relatório. Desta forma, a mera “ciência” do diretor responsável pela norma quanto aos apontamentos efetuados no RCI pelo diretor de controles internos não cumpre com o mencionado dispositivo.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

da análise dos RCI referentes aos 1º e 2º semestres de 2015, o que, como relatado, resultou na emissão de 2 (dois) ofícios de alerta pela SMI.

23. Teria havido, assim, por parte da Uniletra e de seu diretor de normas, Osman Magalhães, infração ao art. 4º, §5º, inciso III, da Instrução CVM nº 505/2011.

b) Descumprimento do art. 4º, §5º, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011

24. A SMI apontou que o RCI do 2º semestre de 2016 não trouxe recomendações, planos de ação e cronogramas de saneamento para endereçar as seguintes falhas apontadas pela BSM no supracitado Relatório de Auditoria nº 876/2016: **(i) Item 2.1:** realização de 249 negócios pelo cliente nº 14.260, com o cadastro desatualizado, em violação ao art. 35, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011³⁹. Sobre esse ponto de atenção, o RCI não apontou qualquer desconformidade, registrando apenas que “*via critério de amostragem*” foram selecionados clientes “*para análise da devida formalização e aderência dos controles adotados pela instituição*”; **(ii) Item 2.5:** foram identificadas duas pessoas autorizadas a emitir ordens em nome de mais de um comitente⁴⁰, sem que a Uniletra tivesse informado tais fatos à bolsa de valores, em violação ao art. 5º, §4º, da Instrução CVM nº 505/2011⁴¹. A esse respeito, o RCI não trouxe qualquer referência à realização de testes de eficácia dos procedimentos e controles internos para assegurar o fornecimento dessa classe de informação às entidades administradoras do mercado organizado; e **(iii) Itens 3.1 e 3.2:** a Uniletra não encaminhou gravações telefônicas, mensagens ou e-mails que serviriam de suporte para nove ordens executadas em nome de clientes (12,8% do total solicitado)⁴², de forma que a BSM concluiu que foram realizadas sem

³⁹ “Art. 35. É vedado ao intermediário: (...) II – aceitar ou executar ordens de clientes que não estejam previamente cadastrados ou que estejam com os cadastros desatualizados;”

⁴⁰ Doc. SEI 0444286 (item 25, fl. 24-25).

⁴¹ “§ 4º Os intermediários devem identificar as pessoas autorizadas a emitir ordens em nome de mais de um comitente e informar as entidades administradoras de mercado organizado nas quais operarem, se for o caso, nos termos e padrões por elas estabelecidos.”

⁴² Doc. SEI 0444286 (item 25, fl. 12).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

as respectivas autorizações, em violação aos arts. 12⁴³, 14⁴⁴ e 36⁴⁵ da Instrução CVM nº 505/2011⁴⁶. Além disso, 126 ordens recebidas por meio de boletas físicas não possuíam data, horário de recebimento da ordem e identificação de quem a recebeu⁴⁷, em violação ao art. 12, parágrafo único,⁴⁸ da Instrução CVM nº 505/2011. A Uniletra registrou no RCI que “*uma amostra de gravações de recebimento de ordens, assim como uma amostra de operações realizadas através de registros por boletas, visando atestar o cumprimento, na prática, dos procedimentos de controle previstos nos normativos internos*”, concluindo que “*após análise das gravações e boletas solicitadas não identificamos inconsistências que merecem ser mencionadas neste relatório*”.

25. Os Acusados alegaram à Área Técnica que o RCI do 2º semestre de 2016 trazia recomendações, plano de ação e cronograma de saneamento para as falhas de controles internos identificadas, mas que as amostragens usadas pela Uniletra fizeram com que os resultados diferissem dos encontrados pela BSM. Além disso, a Instrução CVM nº 505/2011 e o Programa de Qualificação Operacional (“PQO”) da B3 não obrigavam que o RCI acompanhasse o exame da auditoria da BSM.

26. Acrescentaram que as falhas identificadas pela BSM não foram refletidas no RCI, também, pelo fato de o referido relatório de auditoria ter sido recebido pela Corretora em 30.01.2017, posteriormente à finalização do RCI, o que ocorreu em 25.01.2017. Nesse sentido,

⁴³ “Art. 12. O intermediário somente pode executar ordens transmitidas por: I – escrito; II – telefone e outros sistemas de transmissão de voz; ou III – sistemas eletrônicos de conexões automatizadas. Parágrafo único. Todas as ordens devem ser registradas, identificando-se o horário do seu recebimento, o cliente que as tenha emitido e as condições para a sua execução.”

⁴⁴ “Art. 14. O intermediário que atue em mercado organizado deve manter sistema de gravação de todos os diálogos mantidos com seus clientes, inclusive por intermédio de prepostos, de forma a registrar as ordens transmitidas por telefone ou outros sistemas de transmissão de voz.”

⁴⁵ “Art. 36. Os intermediários devem manter, pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos contados do recebimento ou da geração pelo intermediário, ou por prazo superior por determinação expressa da CVM, em caso de processo administrativo, todos os documentos e informações exigidos por esta Instrução, bem como toda a correspondência, interna e externa, todos os papéis de trabalho, relatórios e pareceres relacionados com o exercício de suas funções, sejam eles físicos ou eletrônicos, assim como a íntegra das gravações referidas no art. 14. Parágrafo único. Admitem-se, em substituição aos documentos, as respectivas imagens digitalizadas.”

⁴⁶ Conforme informado, a falha já havia sido identificada pela BSM em auditoria no ano de 2015. Nessa ocasião, não foram apresentadas 7 (sete) ordens de operações, de forma que a BSM recomendou a adoção de medidas por meio da Carta 270/2016-DAR-BSM.

⁴⁷ Doc. SEI 0444286 (item 25, fl. 13).

⁴⁸ Em violação ao art. 12, parágrafo único da Instrução CMV nº 505/2011.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

aduziram que os apontamentos da BSM foram respondidos posteriormente, juntamente com a apresentação de um plano de ação, cuja implementação ocorreria no 1º semestre de 2017⁴⁹.

27. Sobre a data de recebimento da auditoria da BSM, a Acusação apontou que, como informado pelo autorregulador⁵⁰, a Uniletra teria tomado ciência “*de toda a relação atualizada dos pontos de auditoria*” em 04.01.2017, tendo o relatório de auditoria sido apresentado à Corretora durante reunião de apresentação final, em 23.01.2017. Portanto, mesmo tendo a Uniletra finalizado o RCI em 25.01.2017 e a BSM emitido o relatório no dia seguinte, a Corretora já teria tido conhecimento do teor da auditoria.

28. Nesse sentido, não se sustentaria o argumento de que o teste de amostragem feito pela Uniletra não revelou as mesmas deficiências da BSM, tendo em vista que as falhas já teriam sido identificadas pela auditoria operacional do autorregulador e levadas ao conhecimento da Corretora. Do mesmo modo, de acordo com a Acusação, não haveria fundamento na alegação de que, pela Instrução CVM nº 505/2011, o RCI não necessitaria abarcar os apontamentos do exame de auditoria da BSM.

29. As falhas identificadas pela BSM deveriam, portanto, ter sido endereçadas no RCI, pois a Instrução CVM nº 505/2011 seria “*bastante clara ao estabelecer a necessidade de constar, no RCI, as recomendações a respeito de eventuais deficiências*”, de forma que, uma vez que o intermediário tenha ciência de sua existência, elas devem ser reportadas.

30. A Acusação também contestou o argumento dos Acusados de que a auditoria da BSM de 2017⁵¹ atestaria o aprimoramento, pela Uniletra, de “*todos os apontamentos*” suscitados pelo autorregulador em 2016 e que a Corretora foi conceituada na faixa I pelo resultado geral em 2017, tendo sido dispensada da auditoria em 2018.

⁴⁹ Doc. SEI 0501679.

⁵⁰ “*Informamos continuamente os resultados da auditoria durante o período da auditoria em campo. Em 14/12/2016, realizamos reunião de fechamento de campo e enviamos a relação dos pontos de auditoria identificados até a data. Em 04/01/2017, enviamos relação atualizada dos pontos de auditoria após avaliação das justificativas apresentadas na reunião de fechamento de campo de 14/12/2016. Em 23/01/2017, realizamos reunião final para apresentação do relatório de auditoria. Em 26/01/2017, emitimos o relatório final de auditoria, recebido pela Uniletra em 31/01/2017, conforme protocolo de recebimento dos Correios*” (Doc. SEI 0444286, item 26)

⁵¹ Relatório de Auditoria BSM nº 277/17 (Doc. SEI 0501680).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

31. Segundo a SMI, no critério “*controles internos*”, a Corretora foi conceituada na faixa II⁵². A respeito da alegada correção das questões encontradas, a auditoria da BSM de 2017, em seu item 5.1, identificou deficiências nos RCI do 2º semestre de 2016 e do 1º semestre de 2017. No tocante à gestão de riscos e monitoramento das operações e ofertas, tais relatórios não apresentavam “*a descrição dos exames efetuados, do resultado e das conclusões dos exames efetuados, assim como as recomendações a respeito de eventuais irregularidades, com o estabelecimento de cronogramas de saneamento*”⁵³.

32. Portanto, ante o exposto, a Área Técnica considerou que a insuficiência de recomendações e o não estabelecimento de cronogramas de saneamento, acerca das falhas identificadas pela BSM na auditoria de 2016, configurou infração ao art. 4º, §5º, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011, por parte da Uniletra e Wender de Paula, na qualidade de diretor de controles internos da instituição.

c) Descumprimento do art. 3º, caput, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011

33. A SMI considerou que a não apresentação, pelo diretor de normas, nos RCI do 1º semestre de 2015, 2º semestre de 2015 e 2º semestre de 2016, da manifestação exigida pelo art. 4º, §5º, inciso III, da Instrução CVM nº 505/2011 teriam configurado reiterada ocorrência de falhas, situação que o art. 3º, §3º, inciso I⁵⁴, da Instrução CVM nº 505/2011 considera como evidência de implementação inadequada de controles internos.

34. Assim, considerando o disposto no art. 3º, §2º⁵⁵, da Instrução CVM nº 505/2011, a Área Técnica concluiu que a Corretora e seu diretor de controles internos, Wender de Paula, infringiram o disposto no art. 3º, caput, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011, que determina que o intermediário deve adotar e implementar procedimentos e controles internos para o atendimento das disposições da norma.

⁵² Doc. SEI 0501691 (fl. 2).

⁵³ Doc. SEI 0501691 (fl. 11).

⁵⁴ “§ 3º São evidências de implementação inadequada das regras, procedimentos e controle internos: I – a reiterada ocorrência de falhas; (...)”

⁵⁵ “§ 2º São consideradas descumprimento do disposto nos incisos I e II do **caput** não apenas a inexistência ou insuficiência das regras, procedimentos e controles ali referidos, como também a sua não implementação ou a implementação inadequada para os fins previstos nesta Instrução.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

35. Do mesmo modo, a ausência, no RCI do 2º semestre de 2016, de um cronograma de saneamento de deficiências de controles internos (naquela oportunidade, deficiências identificadas pela auditoria da BSM), já teria sido identificada pela SMI quando da análise do RCI referente ao 1º semestre de 2015, que resultou no envio, para a Uniletra, do Ofício de Alerta 67⁵⁶.

36. A Corretora teria, assim, falhado reiteradamente ao não estabelecer em seus RCI um cronograma de saneamento de deficiências, conforme exigido pelo art. 4º, §5º, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011. Em vista dos supracitados art. 3º, §3º, inciso I; e art. 3º, §2º, ambos da Instrução CVM nº 505/2011, a Acusação concluiu que houve nova infração ao disposto no art. 3º, *caput*, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011, por parte da Uniletra e seu diretor de controles internos, Wender de Paula.

IV. Responsabilização

37. Assim, a SMI propôs a responsabilização de:

(i) **Uniletra Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.** pela **(a)** falta de manifestação do diretor de normas estabelecidas na Instrução CVM nº 505/2011, no RCI do 2º semestre de 2016, em infração ao art. 4º, §5º, inciso III, da Instrução CVM nº 505/2011; **(b)** falta de recomendações e do respectivo cronograma de saneamento, no RCI do 2º semestre de 2016, acerca de deficiências apontadas pela BSM, em infração ao art. 4º, §5º, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011; **(c)** não implementação de procedimentos e controles internos para o atendimento da Instrução CVM nº 505/2011, comprovada por falhas reiteradas no tocante a **(c.1)** falta de manifestação do diretor de normas estabelecidas na Instrução CVM nº 505/2011, Osman Magalhães, nos RCI do 1º e 2º semestres de 2015 e do 2º semestre de 2016; e **(c.2)** falta de cronograma de saneamento nos RCIs do 1º semestre de 2015 e do 2º semestre de 2016; em infração ao art. 3º, *caput*, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011;

⁵⁶ Conforme relatado na NR 17 supra, apesar de não haver, nos autos, cópia do RCI do 1º semestre de 2015, a SMI apontou, no item 1.2 do Ofício de Alerta 67 (Doc. SEI 0467312) que naquele RCI foi identificado, entre outras deficiências, a “[i]nsuficiência no estabelecimento de cronogramas de saneamento, em inobservância ao inc. II do §5º do art. 4º da Instrução CVM nº 505/11”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

- (ii) **Osman Mendes de Magalhães**, na qualidade de diretor responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas na Instrução CVM nº 505/2011, pela falta de manifestação no RCI do 2º semestre de 2016, em infração ao art. 4º, §5º, inciso III da Instrução CVM nº 505/2011; e
- (iii) **Wender Cunha de Paula**, na qualidade de diretor responsável pela supervisão dos procedimentos e controles internos, pela **(a)** falta de recomendações e do respectivo cronograma de saneamento, no RCI do 2º semestre de 2016, acerca de deficiências apontadas pela BSM, em infração ao art. 4º, §5º, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011; **(b)** não implementação de procedimentos e controles internos para o atendimento da Instrução CVM nº 505/2011, comprovada por falhas reiteradas no tocante a **(b.1)** falta de manifestação do diretor de normas estabelecidas na Instrução CVM nº 505/2011, Osman Magalhães, nos RCI do 1º e 2º semestres de 2015 e do 2º semestre de 2016; e **(b.2)** falta de cronograma de saneamento nos RCI do 1º semestre de 2015 e do 2º semestre de 2016, em infração ao art. 3º, *caput*, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011.

V. Manifestação da Procuradoria Federal Especializada

38. A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”), ao examinar a Acusação, entendeu que estavam atendidos os requisitos previstos nos arts. 6º⁵⁷ e 11⁵⁸ da Deliberação CVM nº 538/2008.

⁵⁷ “Art. 6º Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7º, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: I – nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.”

⁵⁸ “Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso. Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado: I – tenha prestado depoimento pessoal ou se manifestado voluntariamente acerca dos atos a ele imputados; ou II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

VI. Defesas

39. Regularmente intimados⁵⁹, os Acusados apresentaram defesas⁶⁰ com argumentos idênticos, relatados a seguir.

40. Em relação à acusação de falta de manifestação do diretor de normas, Osman Magalhães, em suposta infração ao art. 4º, § 5º, inciso III, da Instrução CVM nº 505/2011, alegam que o RCI referente ao 2º semestre de 2016 foi assinado pelo diretor de normas (Osman Magalhães) e pelo diretor de controles internos (Wender de Paula). Com esse ato, declararam-se cientes das falhas identificadas nos controles da Uniletra, bem como acordaram com as propostas de implementação e planos de ação presentes no documento.

41. No referido RCI, conforme reconhecido expressamente no tópico “*escopo dos trabalhos*”, Osman Magalhães e Wender de Paula teriam identificado como objetivo do trabalho a emissão de “*eventuais recomendações*”. Desse modo, defendem que foi avaliada a eficácia de cada controle ao final de todos os itens de verificação, ponderando se o controle era adequado ao fim a que se destinava e, caso negativo, se havia necessidade de procederem com o aprimoramento do referido controle interno⁶¹.

42. Ademais, os Acusados pontuam que havia, no RCI em questão, um item denominado “*sugestão de plano de correção de apontamentos encontrados nos procedimentos de controles internos*”⁶², o qual destinou-se, especificamente, a tratar de forma consolidada as sugestões de melhorias, constando, até mesmo, o prazo para suas respectivas implementações.

43. Acrescentam que o RCI do 2º semestre de 2016 foi enviado à BSM em 30.01.2017⁶³, identificando, no item 2 da carta de encaminhamento⁶⁴, os planos de ação que seriam

⁵⁹ Doc. SEI 0626354.

⁶⁰ Docs. SEI 0657865, 0657871 e 0657880.

⁶¹ Exemplificativamente, os Acusados destacaram algumas das recomendações feitas, tais como: (i) “*Recomendamos a efetivação da inclusão de novo termo de adesão aos contratos desatualizados*”; (ii) “*Recomendamos que seja feita gestão junto aos clientes, no sentido de que seja observado o prazo normal de liquidação das operações, nos termos da normatização em vigor*”; e (iii) “*Recomendamos correção dos procedimentos incorretos no controle de informações de Suitability*”.

⁶² Item IX do RCI do 2º semestre de 2016 (Doc. SEI 0657884, fl. 10).

⁶³ Doc. SEI 0657884.

⁶⁴ O item 2 da carta de encaminhamento tem a seguinte redação: “*Segue abaixo o manifesto de Regularização, dos itens em desacordo com as Resoluções nº 2.554/98 e 3.056/02, do Conselho Monetário Nacional, Instrução CVM*”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

implementados, bem como o compromisso dos diretores em adotá-los dentro dos prazos pré-definidos. Portanto, essa manifestação constituiria em “*mais uma evidência das intenções*” da Uniletra e seus dirigentes em se pronunciar sobre as falhas.

44. Por outro lado, argumentam que, em qualquer de suas fiscalizações periódicas, a BSM não comunicou descumprimento da Instrução CVM nº 505/2011 referentes ao “*formato de emissão do relatório de controles internos, suas formalidades e exigências*”, sobretudo, nos relatórios de auditoria dos exercícios de 2016⁶⁵ e 2017⁶⁶. Registraram, ainda, que os relatórios elaborados pela BSM são de exceção, de forma que identificam somente as irregularidades, sejam elas de origem legal ou regulamentar.

45. No que tange à suposta infração ao art. 4º, §5º, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011, por parte da Uniletra e do diretor de controles internos, Wender de Paula, as defesas mencionam a escassez de tempo hábil para que o RCI do 2º semestre de 2016 abordasse os apontamentos da auditoria da BSM. De acordo com a cronologia dos fatos, o Relatório de Auditoria nº 876/2016 foi recebido em 26.01.2017⁶⁷, havendo, portanto, apenas 2 (dois) dias úteis para abordar os apontamentos no RCI até a data limite prevista no art. 4º, §5º da Instrução 505/2011. Dessa forma, argumentaram que seria “*inviável*” contemplar as indicações feitas pela auditoria.

46. Tal constatação não se alteraria pelo fato de parte da auditoria ter sido realizada *in loco*, haja vista que, até a produção da versão final do relatório, “*muitas vezes alguns apontamentos são excluídos [...] por tratar-se de falhas de entendimento ou inconsistências nos testes de verificação.*”

47. Ademais, os Acusados aduzem que foi encaminhado à BSM, em 23.02.2017⁶⁸, posicionamento sobre as inadequações identificadas no Relatório de Auditoria nº 876/2016. Nessa ocasião, a Uniletra declarou sua intenção de sanar irregularidades e observar os

505/2011, 301/99, 554/2014, e do Roteiro Básico do Programa de Qualidade Operacional – PQO – item 118, resultado das análises e verificações apontadas no Relatório de Controles Internos do 2º Semestre e 2016”.

⁶⁵ Doc. SEI 0657900.

⁶⁶ Doc. SEI 0657902.

⁶⁷ Doc. SEI 0657906.

⁶⁸ Os Acusados informaram que o documento apresenta erro material, uma vez que consta a data de 23.02.2016, quando o correto seria 23.02.2017.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

regulamentos aplicáveis, expondo os planos de ação que seriam implementados, bem como os controles já instituídos.

48. Em 26.04.2017, a BSM confirmou o recebimento dessa manifestação⁶⁹, apresentando, em complemento, novas exigências, que foram respondidas pela Uniletra em 17.05.2017⁷⁰, informando suas recomendações sobre as falhas identificadas pela BSM, os prazos para implementação e comprometendo-se a elaborar um cronograma de saneamento.

49. Assim, sustentam não proceder a imputação de responsabilidade pela ausência de recomendações sobre as deficiências identificadas pela auditoria da BSM, tendo em vista que não havia tempo hábil para inserir os planos de ação no RCI do 2º semestre de 2016. Do mesmo modo, entendem que não caberia a responsabilização dos Acusados uma vez que a Uniletra se comprometeu, durante as comunicações com a BSM, a executar as alterações em prazos pré-definidos.

50. Já em relação à suposta infração ao art. 3º, *caput*, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011, os Acusados argumentam ser incoerente a classificação da conduta apontada como “reiterada”, pois a Acusação imputou a prática irregular apenas no âmbito do RCI do 2º semestre de 2016, não havendo qualquer indicação de que o mesmo tenha ocorrido nos RCI do 1º e 2º semestres de 2015. Dessa forma, alegam que a Autarquia teria atestado a regularidade dos RCI do exercício social de 2015 no que se refere às manifestações de diretores e cronograma de saneamento de deficiências identificadas.

51. Além disso, os Acusados apontam que a Uniletra tem desenvolvido seu aparato de controles internos, o que evidenciaria, por sua vez, seu compromisso em prevenir falhas e corrigir aquelas já identificadas. Inclusive, tal progresso poderia ser aferido por meio da comparação dos relatórios de auditoria produzidos pela BSM, a qual, no exercício de 2017⁷¹,

⁶⁹ Ofício 0905/2017-DAR-BSM (Doc. SEI 0657908).

⁷⁰ Doc. SEI 0657910.

⁷¹ Doc. SEI 0657915.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

avaliou⁷² a Uniletra na faixa I, “*o melhor nível de auditoria*”, dispensando-a da auditoria pelo período de um ano.

52. Concluem alegando que não há que se falar em descumprimento por parte da Uniletra da Instrução CVM nº 505/2011, mas tão somente em possível erro **(i)** na forma de apresentação das respostas aos apontamentos; e **(ii)** no estabelecimento de forma mais clara e objetiva do cronograma de saneamento das inconsistências apresentadas. Requisitam, dessa forma, que a CVM considere válido o formato adotado pela Corretora para expressar e documentar as manifestações do diretor de controles internos.

53. Por fim, na hipótese de rejeição pelo Colegiado dos argumentos elencados, os Acusados pleiteiam a celebração de termo de compromisso nos termos do disposto no art. 11, § 5º⁷³, da Lei nº 6.385/1976 c/c art. 7º⁷⁴ da Deliberação CVM nº 390/2001.

VII. Distribuição

54. Na reunião do Colegiado de 10.11.2020, o Processo foi distribuído para minha relatoria⁷⁵.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 25 de outubro de 2021.

Alexandre Costa Rangel

Diretor Relator

⁷² Segundo os Acusados, “*o escopo do trabalho de auditoria inclui, dentre outras verificações, toda a estrutura de controles internos e processos críticos e regulados.*”

⁷³ “§ 5º A Comissão de Valores Mobiliários, após análise de conveniência e oportunidade, com vistas a atender ao interesse público, poderá deixar de instaurar ou suspender, em qualquer fase que preceda a tomada da decisão de primeira instância, o procedimento administrativo destinado à apuração de infração prevista nas normas legais e regulamentares cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar, se o investigado assinar termo de compromisso no qual se obrigue a: I - cessar a prática de atividades ou atos considerados ilícitos pela Comissão de Valores Mobiliários; e II - corrigir as irregularidades apontadas, inclusive indenizando os prejuízos.”

⁷⁴ “Art. 7º O interessado na celebração de termo de compromisso poderá apresentar proposta escrita à CVM, na qual se comprometa a: I – cessar a prática de atividades ou atos considerados ilícitos, se for o caso; e II – corrigir as irregularidades apontadas, inclusive indenizando os prejuízos causados ao mercado ou à CVM.”

⁷⁵ Doc. SEI 1137028.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº SP2018/420

(Processo Eletrônico SEI nº 19957.011693/2017-41)

Reg. Col. nº 1269/19

Acusados: Uniletra Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Osman Magalhães de Magalhães

Wender Cunha de Paula

Assunto: Apurar eventual responsabilidade por deficiências na adoção e implementação de procedimentos e controles internos para atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 505/2011, em infração ao art. 3º, *caput* e inciso II; e ao art. 4º, § 5º, incisos II e III, da referida norma

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel

Voto

I. Introdução

1. No presente Processo¹, são acusados a Uniletra e seus diretores responsáveis pelo **(i)** cumprimento das normas estabelecidas na Instrução CVM nº 505/2011 (art. 4º, I), Osman Magalhães; e **(ii)** pela supervisão dos procedimentos e controles internos (art. 4º, II), Wender de Paula².
2. As imputações giram em torno de supostos descumprimentos a exigências trazidas pela Instrução CVM nº 505/2011, relativas a falhas na elaboração e no conteúdo dos relatórios de

¹ Os termos iniciados em letras maiúsculas que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído no relatório que antecede este voto (“Relatório”).

² Assim como no Relatório, os administradores da Corretora que integram este Processo como acusados serão referenciados neste voto como diretor de normas e diretor de controles internos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

controles internos (“RCI”). Nos termos do §5º do art. 4º da Instrução CVM nº505/2011³⁻⁴, os RCI devem ser elaborados e encaminhados pelo diretor de controles internos aos órgãos de administração do intermediário, em periodicidade semestral (art. 4º, §5º, *caput*)⁵.

3. O dispositivo em apreço determina que o RCI deve conter **(i)** as conclusões dos exames efetuados no semestre anterior (art. 4º, §5º, inciso I); **(ii)** as recomendações sobre eventuais deficiências encontradas, com o respectivo cronograma para saná-las (inciso II); e **(iii)** a manifestação do diretor de normas, a respeito das deficiências em verificações anteriores e das medidas planejadas ou adotadas para saná-las (inciso III).

4. Nesse sentido, conforme relatado, no âmbito do Plano Bienal 2015-2016, promovido no contexto da Supervisão Baseada em Risco da CVM, a SMI realizou uma ação de supervisão sobre um conjunto de intermediários, entre eles a Uniletra, com o objetivo de verificar a conformidade dos RCI às exigências da Instrução CVM nº 505/2011.

5. A Área Técnica, ao final, concluiu que os RCI da Corretora referentes aos exercícios de 2013 e 2014 e o relativo ao 1º semestre de 2015⁶ não atenderam plenamente ao disposto no art. 4º, §5º, *caput* e incisos II e III. Dessa forma, em 03.11.2015, foi enviado à Corretora o Ofício de Alerta 67⁷, nos termos da Deliberação CVM nº 542/2008, alertando-a sobre a necessidade do atendimento às exigências da Instrução CVM nº 505/2011, relativas à elaboração dos RCI, entre elas a inclusão no documento **(i)** das recomendações sobre as deficiências identificadas e do cronograma para seu saneamento; e **(ii)** da manifestação do diretor de normas.

³ “§ 5º O diretor a que se refere o inciso II do caput deve encaminhar aos órgãos de administração do intermediário, até o último dia útil dos meses de janeiro e julho, relatório relativo ao semestre encerrado no mês imediatamente anterior à data de entrega contendo: I – as conclusões dos exames efetuados; II – as recomendações a respeito de eventuais deficiências, com o estabelecimento de cronogramas de saneamento, quando for o caso; e; III – a manifestação do diretor referido no inciso I do caput a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores e das medidas planejadas, de acordo com cronograma específico, ou efetivamente adotadas para saná-las.” (redação vigente à época dos fatos).

⁴ Salvo indicação em contrário, todos os dispositivos normativos citados nesse voto referem-se à Instrução CVM nº 505/2011, conforme versão vigente à época dos fatos.

⁵ Após a alteração da Instrução CVM nº 505/2011 pela Instrução CVM nº 612/2019, a periodicidade do RCI passou a ser anual, com encaminhamento até o último dia útil do mês de abril de cada ano. Esta mudança foi implantada na esteira dos esforços da CVM de reduzir o custo de observância dos participantes do mercado de valores mobiliários.

⁶ Como mencionado no Relatório, não há cópia do RCI do 1º semestre de 2015 nos autos.

⁷ Doc. SEI 0467312.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

6. Após esse alerta, a SMI continuou monitorando a conduta do intermediário⁸, tendo concluído que também o RCI do 2º semestre de 2015⁹ apresentou deficiências similares às anteriormente relatadas. Assim, em 26.10.2016, por meio do Ofício de Alerta 20¹⁰, a Uniletra foi novamente instada a adequar os RCI às exigências da Instrução CVM nº 505/2011, bem como às orientações do Ofício Circular CVM/SMI nº 06/2015, publicado em 23.12.2015. O Ofício de Alerta 20, ainda, requereu a apresentação, até 01.02.2017, do RCI relativo ao 2º semestre de 2016, contendo as correções e melhorias apontadas.
7. Recebido o RCI do 2º semestre de 2016¹¹, datado de 25.01.2017, a SMI voltou a identificar as mesmas deficiências apontadas nos relatórios anteriores¹², especificamente no que diz respeito à (i) ausência de manifestação do diretor de normas, Osman Magalhães, em eventual infração ao art. 4º, §5º, inciso III, por parte da Corretora e do referido diretor; e (ii) insuficiência das recomendações de saneamento de falhas de controles internos, em eventual infração ao art. 4º, §5º, inciso II, por parte da Corretora e do diretor de controles internos, Wender de Paula. Quanto a esse segundo ponto, a Área Técnica relacionou um conjunto de falhas identificadas pela auditoria conduzida pela BSM, as quais teriam sido comunicadas à Uniletra previamente à emissão do RCI e que, apesar disso, não foram endereçadas no relatório.
8. A SMI também considerou que as irregularidades se repetiram nos RCI do 1º semestre de 2015, 2º semestre de 2015 e 2º semestre de 2016, o que indicaria a reiterada ocorrência de falhas. Trata-se de situação que, nos termos do art. 3º, §3º, inciso I¹³, evidenciaria a implementação inadequada de controles internos.
9. Considerando o disposto no art. 3º, §2º¹⁴, a Área Técnica concluiu que houve infração, por parte da Corretora e do diretor de controles internos, Wender de Paula, ao art. 3º, *caput*,

⁸ Doc. SEI 0444286 (itens 5 e 11).

⁹ Doc. SEI 0444286 (item 7).

¹⁰ Doc. SEI 0467318.

¹¹ Doc. SEI 0444286 (item 23).

¹² Doc. SEI 0444286 (item 27).

¹³ “§ 3º São evidências de implementação inadequada das regras, procedimentos e controle internos: I – a reiterada ocorrência de falhas; (...).”

¹⁴ “§ 2º São consideradas descumprimento do disposto nos incisos I e II do caput não apenas a inexistência ou insuficiência das regras, procedimentos e controles ali referidos, como também a sua não implementação ou a implementação inadequada para os fins previstos nesta Instrução.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

inciso II¹⁵, que determina que o intermediário deve adotar e implementar procedimentos e controles internos para o atendimento das disposições da norma.

10. Portanto, as questões de mérito da Acusação referem-se a 3 (três) núcleos de irregularidades, imputados pela SMI aos Acusados¹⁶, a saber:

- (i) descumprimento do art. 4º, §5º, inciso III, da Instrução CVM nº 505/2011, por parte da Uniletra e seu diretor de normas, Osman Magalhães, tendo em vista que o RCI do 2º semestre de 2016 não trouxe a manifestação do diretor de normas a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores e das medidas planejadas para saná-las;
 - (ii) descumprimento do art. 4º, §5º, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011, por parte da Uniletra e seu diretor de controles internos, Wender de Paula, pelo fato de o RCI do 2º semestre de 2016 não ter trazido qualquer recomendação sobre determinadas falhas em seus controles internos apontadas pela auditoria BSM; e
 - (iii) descumprimento do art. 3º, *caput*, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011, por parte da Uniletra e seu diretor de controles internos, Wender de Paula, considerando que as deficiências identificadas no RCI do 2º semestre de 2016 também haviam sido identificadas nos relatórios de semestres anteriores, especificamente nos do 1º e 2º semestres de 2015, inclusive com o envio de dois ofícios de alerta, o que sinaliza infração ao dispositivo em questão, que determina que o intermediário deve adotar e implementar procedimentos e controles internos para o atendimento das disposições da norma.
11. Antes de analisar o mérito das imputações, farei pontuais observações introdutórias sobre as estruturas de *compliance* e controles internos dos intermediários, que serão úteis para o deslinde do caso concreto objeto deste Processo.

¹⁵ “Art. 3º O intermediário deve adotar e implementar: I – regras adequadas e eficazes para o cumprimento do disposto na presente Instrução; e II – procedimentos e controles internos com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e eficácia das regras mencionadas no inciso I.”

¹⁶ Os Acusados, nos termos do art. 11 da Deliberação CVM nº 538/2008, prestaram esclarecimentos sobre as deficiências encontradas no RCI do 2º semestre de 2016 e as falhas verificadas nos relatórios anteriores (Doc. SEI 0516654 a 0502063).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

II. Breves considerações acerca das estruturas de *compliance* e controles internos dos intermediários no âmbito do mercado de valores mobiliários

12. Os intermediários, como instituições habilitadas a atuar como partes do sistema de distribuição, desempenham função de extrema relevância no mercado de valores mobiliários. Atuam, de forma mais objetiva, para materializar a realização de negócios e viabilizar o relacionamento entre agentes interessados em negociar valores mobiliários em mercados regulamentados.

13. Principalmente em decorrência do posicionamento estratégico que ocupam na cadeia de distribuição do mercado de valores mobiliários, em uma análise mais ampla e sistêmica, os intermediários são os agentes que se encontram em uma das condições mais adequadas para desempenhar atividades importantes de *compliance* e controles internos. Também por esse motivo, são atribuídas a tais agentes responsabilidades que têm o objetivo central de proteger os interesses dos clientes e ajudar a preservar a integridade e um bom funcionamento do mercado.

14. Nesse contexto, ganham especial relevância as obrigações impostas aos intermediários pela CVM, por meio da Instrução CVM nº 505/2011¹⁷, para que sejam estabelecidos procedimentos, rotinas, regras e controles internos que tratem dos termos, escopos, prazos e condições que nortearão o acompanhamento, a supervisão e o reporte de temas relativos ao cumprimento das normas aplicáveis. Trata-se de uma abordagem regulatória verificada nas principais jurisdições do mundo¹⁸, demandando dos agentes privados a existência e o acompanhamento do cumprimento das mais diversas regras, internas e externas, que confirmam

¹⁷ Substituída, em 26.05.2021, pela Resolução CVM nº 35/2021.

¹⁸ “*Written supervisory procedures. Firms want a consistent approach to supervision. To ensure that all supervisors understand their roles, responsibilities, and obligations, a comprehensive set of written procedures must be created for supervisors to document the expectations of each supervisory review. A fragmented model creates inconsistencies. For example, if different supervisors reviewing similar or the same activity on a given day use different review methods, their results may be different. One may capture certain substantive information that the other may not. All written procedures should incorporate the following: purpose of the review, who is performing the review, frequency, resources used (i.e., systems and reports), procedures to conduct review, how the review will be documented, and escalation procedure for findings*” (grifos meus) (SHAMMY, Sarah; McMASTER, Michael. “Governance, Compliance, and Supervision in the Capital Markets”. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. 2019. p. 97).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

mais concretude a conceitos regulatórios propositalmente abertos e conceituais¹⁹. Há razoável consenso, na doutrina especializada no tema, que as vantagens oriundas de um cumprimento adequado das regras de *compliance* e controles internos justificam e se sobrepõem, com conforto, aos custos envolvidos²⁰.

15. É nesse contexto mais amplo que se inserem os RCI, os quais funcionam como um mecanismo que demonstra, como evidência robusta, o funcionamento regular, adequado e eficiente dos controles internos desenvolvidos pelo intermediário, com vistas a garantir o

¹⁹ “Market intermediaries should conduct themselves in a way that protects the interests of their clients and helps to preserve the integrity of the markets. Compliance with securities laws, regulations and rules (referred in this paper as “securities regulatory requirements”) is part of the essential foundation of fair and orderly markets as well as investor protection. The compliance function is intrinsic to the operations of market intermediaries because they must have systems or processes in place to ensure that they are complying with all applicable laws, codes of conduct and standards of good practice in order to reduce their risk of legal or regulatory sanctions, financial loss, or loss to reputation. Market intermediaries should establish effective policies and operational procedures and controls in relation to their day-to-day business operations in order to achieve compliance with all relevant regulatory and legal requirements. (...) Although different jurisdictions may have different approaches and policies to help ensure compliance with their securities regulatory requirements, they share a common belief that the compliance function at market intermediaries plays an essential role in preventing possible misconduct and in promoting ethical behavior, which in turn can lead to fair and orderly markets and investors’ confidence in the markets.” (grifos meus) (Consultation report compliance function at market intermediaries, de abril de 2005, elaborado pelo Technical Committee of The International Organization Of Securities Commissions (“IOSCO”), disponível em <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD198.pdf>, acesso em 20.10.2021).

²⁰ O tema é objeto de intensos estudos no exterior, há bastante tempo. Confirma-se exemplo de regras de controles internos previstas em legislação norte-americana: “In hopes of restoring investor’s faith in corporate America, SOX established significant changes in both management’s reporting responsibilities. An unanimous consensus is that regulations such as the SOX, California SB 1386, and the GLB amongst others, are having an enormous impact on organizations. To meet the aggressive deadlines of these regulations, firms in several industries, including financial services, have invested significantly in consulting, auditors, and new business processes to foster disclosure of material weakness and ensure internal control. A number of recent studies have shown that SOX compliance comes with a high price tag. Companies face both direct (quantifiable) and indirect (non-quantifiable) costs such as increased D&O insurance premiums, higher directors fees as a result of greater time commitments and responsibilities, larger expenses related to internal control software and higher costs relating to consulting fees. An important aspect of these costs is that they are not proportional to the size of the organization. Consequently, smaller firms are being more adversely affected than larger firms. (...) The aim of this article is not to criticize such regulations. Rather, this article aims to provide some intuitive insights into the trade offs involved for firms and lays the ground for some research questions that would be of interest to academics, industry executives and policy makers alike. It would be interesting to address some of these questions in future research, and we hope that it also spurs some more new exciting research along the way.” (grifos meus) (GHOSE, Anindya. “Information Disclosure and Regulatory Compliance: Economic Issues and Research Directions”, July 2006. Disponível em SSRN: <https://ssrn.com/abstract=921770> e <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.921770>, acesso em 20.10.2021).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

cumprimento dos deveres e obrigações atribuídos pela Instrução CVM nº 505/2011, devendo ficar disponível para a CVM, nos termos do art. 4º, §6º²¹.

16. Os RCI, nessa linha, consubstanciam documentos que possuem notável importância sob vários ângulos. Primeiro, como dito acima, trata-se de uma evidência de que as regras de *compliance* e controles internos estão funcionando corretamente, o que, a rigor, representa uma proteção que opera em favor do próprio agente de mercado, como suporte de defesa em eventual questionamento posterior acerca do cumprimento de seus deveres. Segundo, de uma forma mais ampla, trata-se de relatório que também possui relevo sistêmico, pois representa uma regra imposta a todos os intermediários de modo disseminado, representando mais um degrau de verificação e controle, situação que protege, ao fim, a higidez e o regular funcionamento do próprio mercado de valores mobiliários, em benefício de uma coletividade de investidores, agentes e participantes de mercado.

III. Mérito

17. Passo agora a analisar o mérito do caso concreto.

a) Descumprimento do art. 4º, §5º, inciso III, da Instrução CVM nº 505/2011

18. Segundo a Acusação, o RCI do 2º semestre de 2016 não trouxe a manifestação do diretor de normas, Osman Magalhães, a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores e das medidas planejadas, de acordo com cronograma específico, ou efetivamente adotadas para saná-las, conforme previsto no art. 4º, § 5º, inciso III, da Instrução CVM nº 505/2011.

19. O documento, em seus itens I a XIII, traz uma verificação dos controles internos voltados às atividades e operações da Corretora. No item XIV, intitulado “*Sugestão de Plano de Correção de Apontamentos encontrados nos procedimentos de Controles Internos*”, relaciona as recomendações para endereçar as deficiências encontradas e os respectivos prazos para as correções.

²¹ “§ 6º O relatório de que trata o § 5º deve ficar disponível, para a CVM, para a entidade administradora do mercado em que esteja autorizado a operar e para o departamento de autorregulação, se for o caso, na sede do intermediário.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

20. Contudo, apesar de reconhecer que as informações trazidas nesse RCI representaram melhorias em relação aos relatórios anteriores, a SMI considera que o plano de ação constante do item XIV está em linha, na verdade, com a exigência do art. 4º, § 5º, II (recomendações a respeito de eventuais deficiências, com o estabelecimento de cronogramas de saneamento, quando for o caso), direcionada ao diretor de controles internos, não suprimindo a exigência de manifestação do diretor de normas, inscrita no inciso III do referido dispositivo.
21. Acrescenta a Área Técnica que, em duas ocasiões, nos Ofícios de Alerta, a Uniletra foi alertada pela CVM sobre a necessidade de que o diretor de normas emitisse de forma adequada sua manifestação, cujo conteúdo mínimo, à época, já havia também sido informado ao mercado por meio do Ofício Circular CVM/SMI nº 06/2015.
22. Por fim, a Acusação também aponta que o RCI teve apenas a ciência do diretor de normas, Osman Magalhães, conforme consignado acima de sua assinatura²², não podendo, portanto, o documento ser considerado como manifestação de sua parte.
23. Os Acusados alegam, por outro lado, a que a estrutura de menor porte da Uniletra justificaria a emissão de um documento único para o RCI, que foi assinado pelo diretor de normas e pelo diretor de controles internos. Com esse ato, os referidos diretores teriam confirmado a ciência das falhas identificadas nos controles internos e acordado com as propostas de implementação e planos de ação presentes no documento.
24. Acrescentam que, em qualquer das fiscalizações periódicas realizadas pela BSM na Corretora, a BSM não identificou descumprimento da Instrução CVM nº 505/2011 referente ao “*formato de emissão do relatório de Controles Internos, suas formalidades e exigências*”.
25. Aduzem que constam, do RCI em questão, a verificação dos controles internos e a avaliação de sua eficácia, com as respectivas recomendações de aprimoramento, estas últimas tratadas de forma consolidada no item XIV, que traz, também, o prazo para as respectivas implementações.
26. Passo a decidir sobre a primeira imputação deste Processo.
27. Primeiramente, nos termos do §5º, *caput*, da Instrução CVM nº 505/2011, observo que a manifestação do diretor de normas, em atendimento ao inciso III do dispositivo, integra o RCI

²² Doc. SEI 0444286 (item 23, fl. 20).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

que deve ser periodicamente encaminhado pelo diretor de controles internos aos órgãos de administração do intermediário. Ademais, conforme registrado no relatório da Audiência Pública nº 04/2009, que tratou da edição da Instrução CVM nº 505/2011, “[a] forma de apresentação do relatório (...) deve ser definida pelo intermediário, (...), devendo ser observados os requisitos estabelecidos pela Minuta”²³.

28. Dessa forma, não vejo óbices para que a manifestação do diretor de normas conste do corpo do RCI, nem que este seja assinado conjuntamente com o diretor de controles internos. O documento também pode ser emitido de forma apartada e encaminhado em anexo à avaliação periódica dos controles internos.

29. Em ambos os casos, é necessário, porém, que esteja explicitado que a referida manifestação é de responsabilidade do diretor responsável pela norma, a quem cabe aplicar as recomendações de aprimoramento indicadas pelo diretor de controles internos. Com efeito, conforme registrou o Edital da Audiência Pública nº 04/2009²⁴, a Instrução CVM nº 505/2011 previu a coexistência dos dois diretores e, com isso, buscou “alterar o sistema de responsabilidade dos administradores pelo cumprimento da regulamentação”, separando “a função de implementar normas da função de supervisioná-las”.

30. Por isso, nos termos do art. 4º, §5º, inciso II, cabe **(i)** ao diretor de controles internos avaliar periodicamente os procedimentos e controles internos implementados, alertando para eventuais deficiências e recomendando aprimoramentos; e **(ii)** ao diretor de normas, nos termos do art. 4º, §5º, inciso III, informar sobre como foram ou como estão sendo tratadas as deficiências encontradas em verificações anteriores, incluindo as medidas planejadas ou adotadas para saná-las.

31. Em outras palavras, sendo ainda mais objetivo, deve o primeiro diretor (controles internos) realizar um diagnóstico periódico do ambiente de controles internos do intermediário; e o segundo (normas) informar aos órgãos de administração, aos quais o RCI deve ser endereçado, as medidas tomadas em relação às avaliações de controles internos anteriores.

²³ Relatório da Audiência Pública nº 04/2009, disponível em http://conteudo.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2009/sdm0409.html (fl. 22).

²⁴ Item 3 do Edital da Audiência Pública nº 04/2009, disponível em http://conteudo.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2009/sdm0409.html.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

32. Assiste razão à Acusação, portanto, **(i)** ao considerar que o RCI do 2º semestre de 2016 não trouxe a manifestação expressa do diretor de normas, Osman Magalhães, exigida pelo art. 4º, § 5º, inciso III; e **(i)** ao concluir que o item XIV do documento não atende ao requerido para aquela manifestação, mas, sim, ao comando de outro dispositivo, o art. 4º, §5º, inciso II, direcionado ao diretor de controles internos.

33. Embora seja compreensível que essas exigências possam ser moduladas em virtude do porte do intermediário²⁵, inclusive por não terem sido reguladas pela CVM de forma prescritiva, o fato é que, no caso em tela, a Corretora, previamente à instauração do Processo, foi seguidamente alertada pela SMI a respeito da inadequação da manifestação do diretor de normas em seus RCI²⁶. Nessa direção, a Corretora recebeu os Ofícios de Alerta, por meio dos quais foi orientada a aprimorar a referida manifestação, sendo que o segundo ofício chegou até mesmo a informar a edição do Ofício Circular CVM/SMI nº 06/2015, com orientações a respeito da necessidade e do conteúdo dessas manifestações.

34. Todas essas considerações me levam a concordar com a Acusação neste ponto e concluir pela ocorrência da infração ao art. 4º, §5º, inciso III, por parte da Uniletra e de seu diretor de normas, Osman Magalhães, em vista da ausência, no RCI da Corretora do 2º semestre de 2016, de manifestação a respeito das deficiências encontradas em verificações anteriores e das medidas planejadas ou adotadas para saná-las.

b) Descumprimento do art. 4º, §5º, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011

35. No segundo núcleo das imputações formuladas pela Área Técnica, a Acusação imputa à Uniletra e ao seu diretor de controles internos, Wender de Paula, infração ao art. 4º, §5º, inciso II, em virtude de o RCI do 2º semestre de 2016 não ter trazido qualquer recomendação sobre

²⁵ Registre-se que a preocupação quanto à exigência de dois diretores estatutários trazida na Instrução CVM nº 505/2011, independentemente do porte do intermediário, foi explicitada por alguns participantes da Audiência Pública nº 04/2009, tendo a CVM ponderado que “a indicação de diretores diferentes é importante, uma vez que as [referidas] atividades (...) podem ser conflitantes.” (fls. 16 e 17 do relatório da Audiência Pública nº 04/2009).

²⁶ Como se sabe, os ofícios de alerta, previstos na Deliberação CVM nº 542/2008, têm caráter preventivo e orientador, cumprindo a função de comunicar ao participante de mercado a ocorrência de práticas irregulares segundo o entendimento da área técnica, mas que não sustentam a instauração de um procedimento administrativo sancionador por parte da Autarquia. Cabe, porém, ao participante corrigir a irregularidade que lhe foi apontada, o que, no caso em apreço, não ocorreu, mesmo após o recebimento de um segundo ofício de alerta, impondo a instauração do presente Processo.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

determinadas falhas em seus controles internos, identificadas pela BSM em auditoria operacional realizada na Corretora, entre 14.11.2016 e 23.12.2016.

36. Apesar de o RCI ser datado de 25.01.2017 e o relatório final da BSM ter sido disponibilizado à Uniletra apenas no dia seguinte, em 26.01.2017²⁷, a Área Técnica apurou junto ao autorregulador²⁸ que a Corretora teria tido conhecimento prévio sobre o resultado da auditoria, pois teria recebido relação atualizada dos pontos de auditoria em 04.01.2017 e teria sido realizada reunião de apresentação final do relatório em 23.01.2017. Dessa forma, no entendimento da SMI, a Uniletra teria tido tempo hábil para acrescentar ao RCI as recomendações, o plano de ação e o cronograma de saneamento para as falhas de controles internos que lhes foram comunicadas pela BSM.

37. As falhas identificadas pela BSM deveriam, portanto, ter sido endereçadas no RCI, pois a Instrução CVM nº 505/2011 seria *“bastante clara ao estabelecer a necessidade de constar, no RCI, as recomendações a respeito de eventuais deficiências”*, de forma que, uma vez ciente de sua existência, o intermediário deve reportá-las.

38. Divirjo desse entendimento neste caso concreto.

39. Como as defesas apontam, a Instrução CVM nº 505/2011, na versão vigente à época, não obrigava, expressamente, que o RCI acompanhasse o exame da auditoria da BSM e nem que trouxesse recomendações, plano de ação ou cronograma de saneamento para falhas de controles internos porventura identificadas pelo autorregulador.

40. De fato, somente após a alteração da Instrução CVM nº 505/2011 pela Instrução CVM nº 612/2019, editada em 21.08.2019, essa exigência passou a vigorar de forma explícita, em vista da nova redação dada ao art. 4º, § 5º, inciso III:

²⁷ Doc. SEI 0657906.

²⁸ *“Informamos continuamente os resultados da auditoria durante o período da auditoria em campo. Em 14/12/2016, realizamos reunião de fechamento de campo e enviamos a relação dos pontos de auditoria identificados até a data. Em 04/01/2017, enviamos relação atualizada dos pontos de auditoria após avaliação das justificativas apresentadas na reunião de fechamento de campo de 14/12/2016. Em 23/01/2017, realizamos reunião final para apresentação do relatório de auditoria. Em 26/01/2017, emitimos o relatório final de auditoria, recebido pela Uniletra em 31/01/2017, conforme protocolo de recebimento dos Correios”* (Doc. SEI 0444286, item 26)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

“§ 5º O diretor de controles internos deve encaminhar relatório aos órgãos de administração do intermediário, até o último dia útil do mês de abril de cada ano, contendo, no mínimo:

(...)

III – recomendações quanto às eventuais deficiências que tenham sido identificadas no exercício de referência do relatório pelo intermediário, pela CVM, pela entidade administradora do mercado em que esteja autorizado a operar e pela entidade autorreguladora, com o estabelecimento de planos de ação e de cronogramas de saneamento para correção, quando for o caso;” (grifos meus)

41. Além disso, apesar de a SMI ter verificado que as conclusões do relatório de auditoria foram apresentadas pela BSM à Uniletra, presencialmente, em 23.01.2017, quando ainda faltavam alguns dias para a data limite prevista no art. 4º, §5º, para o envio do RCI para os órgãos de administração, entendo que o prazo para que o documento endereçasse as falhas identificadas pelo autorregulador era excessivamente curto, não sendo razoável exigir comportamento diverso neste aspecto da instituição, muito menos em sede de um processo administrativo sancionador. Ademais, a Corretora encaminhou à BSM, em 23.02.2017²⁹, uma resposta sobre todos os pontos de auditoria, incluindo comentários sobre as deficiências de controles internos relacionadas pela Acusação³⁰.

42. A BSM respondeu à supracitada manifestação em 26.04.2017, quando apresentou novas exigências, seguindo-se a respectiva resposta da Uniletra, de 17.05.2017³¹. Em 06.02.2018, foi emitido pela BSM o relatório de auditoria sobre a Corretora referente a 2017³², cujo resultado fez com que a instituição fosse dispensada do plano de trabalho do autorregulador de 2018^{33,34}.

²⁹ Doc. SEI 0657900 (o documento está datado de 23.02.2016, mas o correto é 23.02.2017).

³⁰ Doc. SEI 0657900 (itens 2 e 3).

³¹ Docs. SEI 0657908 e 0657910.

³² Doc. SEI 0657902.

³³ Doc. SEI 0657915.

³⁴ Os planos de trabalho da BSM, relativos a auditorias operacionais em intermediários, visam a avaliar os controles internos para o cumprimento da regulamentação sobre processos de negócio e de tecnologia da informação. Em 2017, foram realizadas auditorias operacionais em 69 intermediários; e em 2018 em 70. Pela metodologia adotada pela BSM, os intermediários são classificados em quatro grupos, com base em um sistema de pontuação que considera o número de falhas operacionais identificadas e a severidade de cada uma dessas falhas, com base nos resultados das auditorias operacionais realizadas no anterior. A partir de 2017, a BSM adotou o critério de dispensa de auditoria, pelo qual o intermediário é dispensado caso sistematicamente não apresente apontamentos em processos de auditoria. Com a adoção desse critério foram dispensados 6 intermediários em 2017 e 7 em 2018 (fonte: Resultados do Plano Bienal 2017-20186, fl. 92, disponível em <https://www.gov.br/cvm/pt-br/aceso-a-informacao-cvm/aco-es-e-programas/plano-de-supervisao-baseada-em-risco>).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

43. Essa sequência de eventos comprova que, em seu aspecto material, a higidez dos controles internos da Corretora, à época dos fatos, foi fiscalizada pelo autorregulador, como órgão auxiliar da CVM, nos termos do §1º do art. 17 da Lei nº 6.385/1976³⁵.

44. Esse fato, a meu sentir, somado às considerações anteriores, faz com que a ausência de menção, no RCI do 2º semestre de 2016, às deficiências encontradas pela BSM em sua auditoria daquele ano específico, não deva ser objeto de qualquer condenação por parte desta CVM.

c) Descumprimento do art. 3º, caput, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011

45. O terceiro e último núcleo da Acusação, neste Processo, está relacionado com o fato de que as supostas deficiências verificadas no RCI do 2º semestre de 2016 também haviam sido identificadas nos relatórios de semestres anteriores, especificamente nos do 1º e 2º semestres de 2015. Isso motivou o envio dos dois Ofícios de Alerta para a Uniletra e fez com que, da leitura combinada do art. 3º, §2º³⁶, da Instrução CVM nº 505/2011 com o art. 3º, §3º, inciso I³⁷, a SMI concluísse que a Corretora e seu diretor de controles internos, Wender de Paula, tivessem violado o disposto no art. 3º, caput, inciso II, que determina que o intermediário deve adotar e implementar procedimentos e controles internos para o atendimento das disposições da norma.

46. As sucessivas deficiências nos RCI, em relação à ausência de manifestação do diretor de normas e de adequadas recomendações por parte do diretor de controles internos, configurariam uma reiterada ocorrência de falhas (art. 3º, §3º, inciso I), que é evidência de implementação inadequada de controles internos (art. 3º, §2º), levando à mencionada infração ao art. 3º, caput, inciso II.

47. Os Acusados contestam a classificação da conduta apontada como “reiterada”, pois não haveria indicação de que a conduta tivesse ocorrido nos RCI do 1º e 2º semestres de 2015. Além disso, aduzem que a Uniletra vinha desenvolvendo seus controles internos, com compromisso

³⁵ “§ 1º Às Bolsas de Valores, às Bolsas de Mercadorias e Futuros, às entidades do mercado de balcão organizado e às entidades de compensação e liquidação de operações com valores mobiliários incumbe, como órgãos auxiliares da Comissão de Valores Mobiliários, fiscalizar os respectivos membros e as operações com valores mobiliários nelas realizadas.”

³⁶ “§ 2º São consideradas descumprimento do disposto nos incisos I e II do caput não apenas a inexistência ou insuficiência das regras, procedimentos e controles ali referidos, como também a sua não implementação ou a implementação inadequada para os fins previstos nesta Instrução.”

³⁷ “§ 3º São evidências de implementação inadequada das regras, procedimentos e controle internos: I – a reiterada ocorrência de falhas; (...).”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

para a prevenção de falhas e com a correção daquelas já identificadas, conforme comprovado pelas conclusões dos relatórios de auditoria produzidos pela BSM, a qual, no exercício de 2017, dispensou a Corretora da auditoria pelo período de um ano.

48. Concluem alegando que poderia ter havido, tão somente, possível erro na forma de apresentação dos RCI, os quais não teriam trazido de forma clara e objetiva o cronograma de saneamento das inconsistências apresentadas.

49. Para decidir a questão, observo que, em precedentes envolvendo acusações semelhantes, de não adoção ou implementação inadequada de controles internos por parte de intermediários, nos termos do art. 3º, *caput*, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011, este Colegiado vem analisando os fatos sob uma perspectiva sistêmica e mais ampla, para evitar que falhas isoladas e pontuais, que podem ocorrer, levem à conclusão de que os controles internos, como um todo, eram falhos³⁸.

50. Nesse sentido, para que se configure infração ao mencionado dispositivo, em linha com os precedentes do Colegiado, entendo ser necessário que se comprove a ocorrência reiterada de falhas materiais nos controles internos do intermediário, que conduzam a um sistemático descumprimento das regras impostas pela Instrução CVM nº 505/2011, em prejuízo de seus clientes e da higidez do mercado³⁹.

³⁸ Nessa direção, menciono o seguinte trecho do voto do Diretor Relator Gustavo Gonzalez, no PAS CVM 19957.010217/2017-11, julgado em 09.02.2021: *“Regras e controles bem elaborados, implementados e monitorados contribuem de modo muito importante para o bom funcionamento do mercado. No entanto, mesmo as melhores políticas são passíveis de falha. Diante desse fato, consolidou-se o entendimento de que, quando o intermediário adotou e implementou regras, procedimentos e controles internos, a adequação da implementação deve ser feita em uma perspectiva sistêmica, de modo que falhas isoladas não autorizam concluir que os controles eram falhos.”* Previamente, no julgamento do PAS CVM nº 19957.002587/2017-77, Diretor Relator Henrique Machado, julgado em 04.12.2018 e 13.08.2019, que apurou a responsabilidade de intermediário pela ausência de registro de sete ordens de negociação de clientes, o Diretor Gustavo Gonzalez, em seu voto condutor, já havia apontado que *“falhas pontuais e isoladas no registro e arquivamento de ordens não bastam para caracterizar a violação aos artigos 12 e 13 da Instrução CVM nº 505/2011. Esse entendimento sobre como as obrigações de controle devem ser cumpridas pelos participantes do mercado e, conseqüentemente, como devem ser apurados os eventuais descumprimentos aos comandos normativos que as disciplinam, decorre de uma interpretação sistemática da Instrução CVM nº 505/2011, no sentido de que as obrigações previstas nos artigos 12 e 13 devem ser interpretadas à luz das diretrizes fixadas pelo artigo 3º daquele mesmo normativo.”*

³⁹ Nesse sentido, o Presidente Marcelo Barbosa, no PAS CVM 19957.004737/2017-87, julgado em 22.10.2019, em caso que apurou numerosas e graves violações a dispositivos da Instrução CVM nº 505/2011, quando registrou que *“as infrações apuradas neste processo e que foram imputadas aos administradores “de fato” da Corretora não dizem respeito a erros operacionais ou a desvios pontuais de conduta desses sujeitos, que poderiam escapar ao alcance da atuação pessoal de Maurício Murad. A bem da verdade, tais condutas ocasionaram graves violações aos deveres que recaem sobre os intermediários e denunciam, na minha visão, que não havia*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

51. No presente caso, contudo, chama atenção que as análises realizadas pela SMI e as deficiências apontadas não se refiram a falhas de controles internos em si, mas à inadequação de seu reporte aos órgãos da administração, por meio dos RCI. Essas circunstâncias, a meu ver, não são aptas a comprovar que, na Uniletra, os controles voltados à asseguuração do cumprimento das regras da Instrução CVM nº 505/2011 não estavam adequadamente implementados⁴⁰.

52. Acrescento que, sob um aspecto sistemático de verificação dos controles do intermediário, há elementos nos autos que demonstram que, no período abordado no Processo, tais controles foram verificados pela BSM por meio das auditorias operacionais, realizadas *in loco* anualmente. Não há, nos autos, qualquer registro ou comunicação da BSM a esta CVM de infrações pontuais ou reiteradas às exigências regulamentares aqui abordadas.

53. Em vista dessas considerações, e considerando também que a imputação de infração ao art. 4º, §5º, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011 não restou demonstrada, entendo que os elementos presentes nos autos não confirmam a conclusão a que chegou a Acusação.

54. Dessa forma, voto pela absolvição da Corretora e seu diretor de controles internos, Wender de Paula, da acusação de infração ao art. 3º, *caput*, inciso II, da Instrução CVM nº 505/2011.

IV. Dosimetria e Conclusão

55. Embora as infrações ao art. 4º da Instrução CVM nº 505/2011 sejam consideradas graves para os fins previstos no §3º do art. 11 da Lei nº 6.385/1976, nos termos do art. 38 do mesmo normativo, considero como atenuante o fato, reconhecido pela Acusação, de que houve

procedimento ou controle interno algum a impedir o descumprimento de regras, e que, por consequência, o diretor Maurício Murad não exerceu com eficiência seu dever de supervisionar tais mecanismos e fazer as recomendações a respeito de eventuais deficiências.”

⁴⁰ O mencionado PAS CVM 19957.010217/2017-11, julgado em 09.02.2021, à semelhança do presente Processo, também foi instaurado a partir de supervisão realizada no âmbito do Plano Bienal 2015-2016. Porém, os fatos foram apurados mediante inspeção *in loco* no intermediário supervisionado e não mediante o envio de ofícios e recebimento de informações, como ocorreu com a Uniletra. Dessa forma, naquela ocasião, os controles internos do supervisionado puderam ser efetivamente avaliados pela equipe de inspeção externa da CVM, o que, no meu entendimento, é de difícil consecução em sede de supervisão por ofício, embora esta se adeque à verificação da aderência dos RCI à Instrução CVM nº 505/2011.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

uma progressiva melhoria na elaboração dos RCI, documentos que compuseram o objeto principal do Processo.

56. Da mesma forma, os bons antecedentes dos Acusados, especificamente no que diz respeito a questões junto à CVM, e as demais circunstâncias do caso concreto acima descritas lhes são favoráveis.

57. Ante o exposto, pelas razões acima apresentadas, bem como considerando precedente deste Colegiado sobre a matéria⁴¹, com fundamento no art. 11, inciso I, da Lei nº 6.386/1976, voto **(i)** pela condenação de Uniletra Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e de Osman Magalhães de Magalhães, por infração ao art. 4º, § 5º, inciso III, da Instrução CVM nº 505/2011, à penalidade de advertência; e **(ii)** pela absolvição de Uniletra Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e de Wender Cunha de Paula das acusações de infração ao art. 3º, *caput*, inciso II; e ao art. 4º, §5º, inciso II, ambos da Instrução CVM nº 505/2011.

É como voto.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2021.

Alexandre Costa Rangel

Diretor Relator

⁴¹ No supracitado PAS CVM 19957.010217/2017-11, julgado em 09.02.2021, que, como mencionado, tratou de acusação sobre falhas em controles internos de intermediário, apuradas pela CVM em inspeção *in loco*, o Colegiado, seguindo o voto do Diretor Relator Gustavo Gonzalez, condenou o intermediário e os diretores de normas e de controles internos à penalidade de advertência.